



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89	Oggetto: Atto di citazione in Appello proposto da Costruzioni Dondi Spa e IBI Srl. Atto di indirizzo.
Del	
30/06/2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **TRENTA** del mese di **Giugno**

Alle ore **18.00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che la Società Costruzioni Dondi SPA e IBI SRL, anche quale successore a titolo particolare del Fallimento Gestione Risorse Idriche Calabria S.c.a.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Arturo Cancrini, hanno proposto atto di citazione in appello, davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, contro la Regione Calabria e contro tutti i Comuni indicati nel citato atto di appello, tra cui anche il Comune di Squillace, affinché l'adita Autorità giudiziaria, accerti e dichiari il diritto di Costruzioni Dondi SPA e IBI SRL, anche quale successore a titolo particolare del Fallimento Gestione Risorse Idriche Calabria S.c.a.r.l., alla contabilizzazione e al riconoscimento della somma di Euro 6.176.734,43 e pertanto condanni gli appellati al pagamento in solido tra loro delle predette somme, ovvero dichiari i singoli comuni obbligati al pagamento dell'importo per la quota singola di spettanza, con vittoria di spese, competenze e onorari per tutti i gradi di giudizio;

Ritenuto pertanto doversi costituire in giudizio al fine di poter far valere le ragioni del Comune di Squillace;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda alla costituzione del Comune di Squillace nel giudizio instaurato davanti alla Corte di appello di Catanzaro, a seguito di atto di citazione in appello proposto Dondi SPA e IBI SRL, anche quale successore a titolo particolare del Fallimento Gestione Risorse Idriche Calabria S.c.a.r.l., per il tramite di un professionista;
2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura ;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;
Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

30/06/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

